Phân tích hết ý	
Tổng cộng	03 điểm

Câu 2: Tình huống tự luận (4 điểm)

Trong một lần tham gia giao thông, Q lạng lách gây va quẹt với ông H, đã không xin lỗi còn hung hăng nhào đến đánh H, không ngờ H có võ nên H đã đá Q một cú vào chân làm gãy xương chân, giám định thương tật là 18%. Do bị khởi tố về ***tội cố ý gây thương tích*** nên H đã nhờ luật sư A bào chữa cho mình. A đã hứa với H sẽ bào chữa cho H không ở tù với mức thù lao là 50 triệu . Kết quả, bản án sơ thẩm của Tòa án cấp Huyện chỉ tuyên H 3 năm tù cho hưởng án treo, vì H đã phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Tuy nhiên sau đó, Viện kiểm sát cấp huyện đã kháng nghị lên Tòa án cấp tỉnh và H bị tuyên 2 năm tù.

Hỏi :

a) Hành vi hứa bảo đảm kết quả H không bị ở tù của luật sư A có vi phạm Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư không ? Giải thích .

b) Khi người nhà của H đến yêu cầu luật sư trả lại một nửa số tiền đã nhận, luật sư A nói đã thực hiện đúng "hợp đồng" và không trả lại tiền. Anh (Chị) có ý kiến gì về thái độ ứng xử của luật sư A? Theo Anh (Chị) nên ứng xử thế nào?

Đáp án : Vi phạm Quy tắc 14 (14.11)

Đáp án	**Thang điểm**
Câu hỏi (a)	(1) có vi phạm Quy tắc 14 (14.11) = 0,5 điểm (2) Giải thích đầy đủ ý = 1,5 điểm
Câu hỏi (b)	(1) Phê phán thái độ của A = 1,0 điểm (2) TRả lại tiền = 1,0 điểm.